

1501307-06.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Luiz Tomasi de Queiróz

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... específica em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), agravo a pena em 1/3, fixando-a em 08 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a causa especial de diminuição, considerando a reincidência específica, não sendo neófito na prática do tráfico de drogas.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 08 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

1ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501307-06.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501307-06.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2150125/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 18287263 - DEL.POL.JANDIRA, 1100/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 1100/2021 - DEL.POL.JANDIRA, 2150125 - DEL.POL.JANDIRA, 1100/21/408 - DEL.POL.JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSÉ ROBERTO OSÓRIO LOPES JÚNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Luiz Tomasi de Queiróz

Vistos.

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em face de José Roberto Osório Lopes Júnior (qualificado à fl. 13 e indiciado à fl. 33) como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consta da denúncia que, no dia 02 de junho de 2021, nesta cidade de Jandira, o denunciado trazia consigo, para distribuição ao consumo de terceiros, (a) 38,77g de

substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 73 micro tubos plásticos do tipo eppendorf; (b) 57,01g de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 47 invólucros plásticos; e (c) 9,75g de substância entorpecente denominada crack, dividida e acondicionada em 81 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 16-17) e laudo de constatação (fls. 28-32).

Segundo apurado, guardas municipais receberam "denúncias" envolvendo um indivíduo trajando camiseta vermelha e calça preta em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Em patrulhamento pelo local, visualizaram José, com as mesmas características acima apontadas, em atitude suspeita. Ao avistar a viatura, José saiu correndo e despejou uma sacola de cor preta na mata.

Realizada a abordagem de José, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Ao apreenderem a sacola despejada pelo denunciado, encontraram em seu interior 73 porções de cocaína, 47 porções de maconha e 81 porções de crack, além da quantia de R\$42,00 em dinheiro.

Ouvido perante a Autoridade Policial, José negou os fatos (fl. 13).

Auto de prisão em flagrante acostado à fl. 01.

Boletim de ocorrência acostado às fls. 02-04.

Auto de prisão em flagrante delito acostado à fl. 05.

Auto de exibição e apreensão acostado às fls. 16-17.

Laudo pericial de constatação provisório acostado às fls. 28-32.

Folha de antecedentes - fls. 34-39.

Certidão criminal - fls. 40-41.

Manifestação do Ministério Público requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva acostada às fls. 50-52.

Manifestação da Defensoria Pública requerendo a concessão de liberdade provisória acostada às fls. 53-57.

Decisão judicial que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva acostada às fls. 58-59.

Mandado de prisão em flagrante convertido em mandado de prisão preventiva, acostado às fls. 82-83.

Relatório final da Polícia Civil acostado às fls. 86-87.

Denúncia oferecida às fls. 92-94.

Denúncia recebida às fls. 101-102.

Citado e intimado o réu (fl. 105), por meio de defensor público nomeado (fl. 106), apresentou resposta à acusação às fls. 111-112.

Audiência de instrução e julgamento, com oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Memoriais orais pelas partes.

É o relatório. DECIDO.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O réu José Roberto Osório Lopes Júnior foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, deste modo, o pedido de condenação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada por Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 e 05), Boletim de Ocorrência (fls. 02-04), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16-17) e Laudo Pericial de Constatação Provisório (fls. 28-32) e Laudo Definitivo (fls. 170-172).

A autoria delitiva por sua vez é indene de dúvidas. Está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01 e 05), local de apreensão dos entorpecentes (via pública), assim como pelo depoimento das testemunhas.

A testemunha, Márcio Alves, de forma resumida afirmou:

Local é ponto de venda. Nesse dia foi feita operação, devido denúncia de pessoa com características dele estar fazendo tráfico. Na operação ele viu a viatura e saiu correndo, o Leandro saiu e foi atrás. Eu fiquei na viatura. Ele foi até o Campo, eu fique na viatura, para não deixar a viatura. Depois ele voltou com o rapaz algemado. Tinha cocaína, crack, maconha e uma quantia em dinheiro. A quantidade exata não sei, são muitas ocorrências. Para mim não falou. Não conhecia. Foi o Leandro que recebeu as características, passou para mim na hora da viatura. Isso. Tinham outras viaturas, mas só fecharam as saídas. Pelo local sim, é uma comunidade.

Leandro Barbosa narrou:

Denúncia de que no local ocorria o tráfico. Fizemos um cerco no local, com risco de fuga. Quando ele viu a viatura, ele correu. Foi abordado e encontrado entorpecente. Ele confessou. Ele já foi preso duas vezes, uma pela civil e outra pela guarda. Um município falou. Eu e o Márcio, ele era o condutor da viatura. Tinham outras viaturas. Eu estava na parte de trás da mata, lá tem muita rota de fuga. Somente ele, correndo pela mata. Falaram que era um rapaz moreno, camiseta escura e jeans. A gente fez um cerco, eu fiquei pela mata e a viatura entrou ele correu. Eu já estava na mata. Eu desci e fui pelo outro lado da mata, mas eu e o Márcio estávamos juntos. Dei a volta e fiz o cerco para pegar ele. O Márcio ficou na viatura, para ver se ele voltava, para abordar ele. Ele soltou a sacola e saiu correndo. Eu presenciei ele soltando, estava próximo, cerca de 100 metros. Ele soltou e logo já abordei ele. Não lembro da quantidade, cocaína, maconha e pedras de crack.

Em interrogatório o réu negou a prática do crime, aduzindo que tinha ido comprar entorpecentes, tendo sido abordado juntamente com o traficante, que foi liberado. Assevera que foi agredido e vítima de extorsão:

Sou solteiro, moro com minha mãe, sobrinhos. Sou catador de reciclável. Tiro no máximo uns duzentos, trezentos reais. Estudei até a oitava série. Sou usuário de crack desde 2008. Tráfico, já tinha terminado, 2017. Sou inocente. Estava no local, tinha ido buscar pedras de crack, tinha pego com os traficantes. Chegaram dois policiais com moto e me abordaram. Abordaram eu e mais cinco garotos, comprando também, e o próprio traficante que estava lá. Eu falei quem era o rapaz que tinha vendido. Como eu tinha passagem resolveram me apresentar. Eu estava bêbado e fui lá buscar a droga, quando me abordaram. Momento nenhum eu me evadi. Não tinha como, dei de frente com eles. Para, eu parei. Falei que tinha, seis pedras de crack. Nisso me levaram, me agrediram. Pediram que eu desse dinheiro, eu falei como que ia dar, faço reciclagem. Eles já haviam me abordado várias vezes. Caçamba de lixo, fui abordado. Tem um soldado que trabalha com eles, que mora na frente de minha casa, o Genil, ele sabe que não sou traficante. Eu aponteí quem era o traficante. Eu vim de encontro com eles. Todo mundo correu. Eu estava saindo. Meu irmão estava esperando na parte de baixo do campo, ele foi assassinado na frente da minha casa. Eu apanhei sim, senhora. Acharam pedaços de madeira, bateram no cotovelo, bateram na sola do meu pé. Pediram para trocar ideia, se não tinha nada. Eu cheguei em um estado fedendo na delegacia, eu falei que estava mexendo com lixo, desde uma hora da manhã. Quem pediu dinheiro foi o rapaz que estava de moto. Não dei para eu ver, pediram para ficar de cabeça baixa, batiam na minha cabeça. Eu tinha seis pedras de crack na mão.

O réu negou de forma veemente a prática do crime. Em juízo, afirmou que não teria se evadido, mas foi confrontado com o interrogatório em fase policial, tendo retificado, aduzindo que todos correram e que teria ido de encontro aos GCMs. Aduziu que a droga apreendida não era de sua propriedade e que teria sido vítima de violência, com pedaços de madeira, além de extorsão. A versão do réu não encontra respaldo nas provas dos autos. Aduziu o réu que inclusive teria identificado o traficante, que também teria sido preso. O réu não

apresentou testemunhas ou qualquer elemento a desqualificar o depoimento harmônico dos policiais, além da fase policial nada ter narrado sobre a extorsão ou violência, tendo inclusive ratificado o respeito à sua integridade física (fl. 13). No mais, havia denúncia antecedente sobre um indivíduo, com as características do réu, tendo sido efetuado um cerco com outras viatura, tendo o GCM Leandro realizou a abordagem, à pé, já na mata. Aduz o GCM que visualizou a embalagem descartada, onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos.

Os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência em que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor dos depoimentos apenas pela sua condição funcional. Ademais, tratando-se de agentes públicos, sua atuação é dotada de legalidade e legitimidade, somente podendo ser afastada através de provas robustas. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Superada a questão vertente sobre a materialidade e autoria, verifica-se a necessidade de análise do elemento subjetivo especial, notadamente a finalidade de mercancia. Tratando de tipo misto alternativo, não se faz necessária a realização da mercancia em si, mas apenas prova do dolo específico e a prática de quaisquer condutas constantes no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo o réu praticado os verbos "preparar, vender, ter em depósito, guardar". Ademais, a finalidade da mercancia restou demonstrada nos autos consoante a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo, de forma incompatível com o mero consumo pessoal, que indicam com clareza a prática da mercancia dos entorpecentes.

É o sentir da jurisprudência:

"1. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF" (STJ, REsp604815/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 26/09/2005). 2. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é misto alternativo, no qual a conduta do agente criminoso pode ser "importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", consumando-se com a prática de qualquer das dezoito ações relacionadas em seu núcleo. 3. É inaplicável a causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o condenado se dedica às atividades criminosas (comandar tráfico no interior da cadeia) e integrar organização criminosa (PCC - Primeiro Comando da Capital). 4. Recurso 1 provido em parte. 5. Recurso 2 não provido, com redução da pena de ofício. ESTADO DO PARANÁ. APELAÇÃO CRIMINAL nº 1.180.772-82 (TJPR - 4ª C. Criminal - AC - 1180772-8 - Santa Izabel do Ivaí - Rel.: Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - J. 19.02.2015). Negrita-se.

O intuito de traficância está demonstrado por meio da grande quantidade de

entorpecentes apreendidos, em posse do réu, acondicionados de maneira específica para distribuição a varejo (38,77g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 73 micro tubos plásticos do tipo eppendorf; 57,01g de substância entorpecente denominada maconha, dividida e acondicionada em 47 invólucros plásticos; e 9,75g de substância entorpecente denominada crack, dividida e acondicionada em 81 invólucros plásticos), além da quantia de R\$42,00 reais, sem prova da origem lícita, razão pela qual há subsunção do fato ao tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Dessa maneira, não há de se falar em absolvição do réu por não haver elementos suficientes e necessários para uma condenação. Assim também, incabível a desclassificação para usuário, pois o conjunto probatório dos autos torna indubitosa a perpetração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes no caso concreto.

Portanto, havendo subsunção ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a condenação do réu é medida que se impõe.

Atento ao sistema trifásico, passo à DOSIMETRIA da pena:

Na primeira fase, atento aos elementos norteadores no artigo 59 do Código Penal e às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, deve ser levada em consideração a diversidade de natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína), em especial a cocaína (com alto poder vulnerante). Nesse sentido, o E. Tribunal da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. A instância ordinária afastou a incidência da causa especial de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 5. Correta a fixação do regime prisional inicial fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado, acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

As demais circunstâncias são neutras. Assim, havendo uma preponderante (1/5), fixo a pena base em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes da pena. Presente a agravante da reincidência (autos nº 0005580-41.2010 - fls. 154-155). Tratando-se de

reincidência específica em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), agravo a pena em 1/3, fixando-a em 08 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena. Descabida a causa especial de diminuição, considerando a reincidência específica, não sendo neófito na prática do tráfico de drogas.

Assim, torno definitiva a pena do delito, fixada em 08 anos de reclusão e ao pagamento de 800 dias-multa.

Não se cogita da substituição por penas restritivas de direitos (artigo 44, do Código Penal), assim como incabível a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade (artigo 77 do Código Penal) em virtude da quantidade da pena.

Considerando a quantidade de pena aplicada, bem como a reiteração criminosa (reincidência específica), fixo como regime inicial para cumprimento de pena o regime fechado.

A multa é fixada no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO

Diante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da DENÚNCIA formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de JOSÉ ROBERTO OSÓRIO LOPES JÚNIOR, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 dias-multa, no mínimo legal.

Mantenho prisão preventiva do réu, considerando sua reincidência específica, sendo imperiosa a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e o perdimento de bens e valores à União, já que comprovada a prática dos crimes e ausência de origem lícita dos bens.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe, notadamente à Justiça Eleitoral e ao IIRGD, e expeçam-se mandado de prisão e guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

Jandira, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA